

תוספות ישנים

ט:

רבי שמעון, פליג באַשט אחיו שלא היה בעולמו בִּפְּ שני (לקמן דף יח:). ומנריך ליה חליצה ואפ"ה קמני לה בזמנ^י דפטורה: ומשני **בגולד ולבסוף ייבם לא פליג ר"ש**. היכא דמת ראובן בלא בנים ועד שלא יבמה שמעון נולד לוי אחיהם ועודה זקוקה ליבם והיתה לו אסורה בנפילה זו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ויבמה שמעון ומת בלא בנים מודה ר"ש שאסורה ללוי הוֹאִיל ונאסרה עליו שעה אחת בנפילה ראשונה. וכי פליג ר"ש צייצם שמעון את אשת ראובן ואח"כ נולד לוי ומת שמעון דהתם שרי ליה ר"ש לייצומי דלא נפלה לפניו מכח ראובן אחיו שמת כבר ולא נאסרה עליו כלום כשנפלה לפניו מכח שמעון שהיה בעולמו נפלה: **והאמר ר' אושעיא**. צפ' שני (לקמן יח:): **חלוק היה ר"ש אף בראשונה**. **בגולד ולבסוף ייבם: והאמר רב יהודה אמר רב**. צפרק ד' אחין דתנא^י **יהודה אמר רב**. שנים נשאו שמי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חוללות ולא מתייצמות לפי ששמיהן זקוקות לזה ושמהין זקוקות לזה ואי נסיב האי קא פגע בלחות זקוקתו ודמיה ללחות אשה בצייה וקמני התם היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה כגון שהיתה חמותו או כלתו אסור בה ומותר בלחותה דלאו אחות זקוקתו היא משום דקך ערוה היא ולא זקוקה ליה דרממנא פטורה מיניה ומדרשת עליה עליה^י) והשני אסור בשמהיה היתה השניה אסורה על

השני איסור ערוה כגון שהיתה חמותו האסורה לזה מותרת לזה כגון רחל ולאה שמי אחיות ונפלו לפני לוי ויהודה רחל חמותו של לוי ולאה חמותו של יהודה רחל אסורה ללוי ומותרת ליהודה דלאו אחות זקוקתו היא דלאה לא זקוקה ליה דהא חמותו היא ולאה אסורה ליהודה ומותרת ללוי ^(ט) ואינה אחות זקוקתו דרחל לא זקוקה ליה דהא חמותו היא ולאה אסורה כשהיא יבמתה או חולתה או מתייצמת שמי אחיות שהן יבמות זו לזו שנשאו לשני אחין ונפלו לפני שני אחים או חוללות או מתייצמות ראויות לחליצה או לייבום וכגון שהיתה כל אחת אסורה על האחד איסור ערוה כדפרישית וקאמר רב יהודה בכולן ט"ו עריות אני קורא בהם משנה זו האסורה לזה מותרת לזה כו' כלומר אפשר להתקיים ומשכחת בכולן שיהו ב' אחיות נופלות לפני ב' אחים וזו אסורה לזה משום בתי וזו אסורה לזה משום בתו וכן בתו וכן כולן ותהא האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה ויתייצמו שמהיה אע"פ שהן שמי אחיות ולא אמרינן אחות זקוקתו היא. בתו לא משכחת לה אלא בתו מלנוסמו שאי אפשר לבתו של ראובן ובתו של שמעון להיות אחיות מן האם שהרי אשת ראובן שילדה לו בת וגירסה לא נישאת שוב לשמעון שגרשת אחיו היא אלא הכי משכחת לה לראובן אנס אשה וילדה לו בת וחזר שמעון ואנס^י) את אנוסת אחיו שמותרת לו דלא אסרה תורה אלא אשת אח על ידי קידושין וחזרה וילדה לו בת לשמעון הרי בת ראובן ובת שמעון אחיות מן האם ונישאו ללוי ויהודה אחי אביהן ומתו ונפלו לפני ראובן ושמעון בת שמעון מתייצמת לראובן דלאו אחות זקוקתו היא ובת ראובן לשמעון. וכן בת בתו של ראובן ובת שמעון שהיו אחיות מן האב ונישאו ללוי ויהודה. וכן בת בתו של ראובן [וכן בת בתו שלן שמעון שהיו אחיות מן האם. וכן בת אשתו של ראובן ובת אשתו של שמעון שהיו אחיות מן האב כגון נחשון שנשא ב' נשים וילדו לו ב' בנות ומת נחשון ונישאו ב' נשיו לראובן ושמעון וב' בנותיו ללוי ויהודה ומתו לוי ויהודה בת אשת שמעון מתייצם לראובן ואחותה לשמעון. וכן בת בתה של אשת ראובן ובת בתה של אשת שמעון שהיו אחיות מן האב וכן בת בנה של אשת זה ושל אשת זה שהיו אחיות מן האם וכן חמותו של ראובן וחמותו של שמעון שהיו אחיות וכן אם חמותו וכן אם חמותו של ראובן מלמנו ואחות שמעון מלמנו היו אחיות מן האב ונפלו לפנייהם מלוי ויהודה כגון ראובן ולוי בני יעקב מרחל היו ולה בת מנחשון וכן שמעון ויהודה בני יעקב מצלחה וגם לה היה בת מנחשון ונשא לוי בת בלהה מנחשון ויהודה נשא בת רחל מנחשון והן שמי אחיות ומתו לוי ויהודה ונפלו לפני ראובן ושמעון בת בלהה אשת לוי אחות שמעון מלמנו ואסורה לו מתייצמת לראובן ובת רחל אשת יהודה אחות ראובן מלמנו ^(ד) [אסורה לו] ומותרת לשמעון. וכן אחות אמו של ראובן ואחות אמו של שמעון היו אחיות מן האב כגון כלב שנשא שמי נשים ^(ה) חלחה ונערה (דה"א ד') וילדו לו שמי בנות ומת ונשא יחזאל לאחר מיתתו את שמי נשיו וילדו לו שמי בנות ונשא יעקב את שמי בנות יחזאל זו לאחר מיתת אחותה וילדה לו בת חלחה מיחזאל את ראובן ובת נערה מיחזאל את שמעון ולוי בן יעקב מאשה אחרת נשא את בת כלב מחלחה שהיא אחות אמו של ראובן מן האם ויהודה נשא את בת כלב מנערה שהיא אחות אמו של שמעון מן האם ומתו לוי ויהודה אשת לוי אחות אס ראובן מותרת לשמעון שהיא בת כלב מחללה ואם שמעון היתה בת יחזאל מנערה ואשת יהודה אחות אס שמעון מותרת לראובן. וכן אשת אחיו מלמנו כגון יעקב שנשא בלהה ולה נפתלי מאיש אחר והוליד ממנה ראובן ולוי ועוד נשא זלפה ולה יששכר מאיש אחר וילדה ליעקב שמעון ויהודה ונשאו נפתלי ויששכר שמי אחיות ומתו ועמד לוי ונשא אשת יששכר בן זלפה שלא היה קרוב לו ויהודה נשא אשת נפתלי בן בלהה שהרי נכרית אללו ומתו בלא בנים ונפלו לפני ראובן ושמעון אשת לוי אסורה לשמעון מפני יששכר בעלה שהיה אחיו מלמנו ומותרת לראובן ואשת יהודה אסורה לראובן מפני נפתלי בעלה הראשון שהיה אחיו מלמנו ומותרת לשמעון. וכן אחות אשתו [כגון] נפתלי שהיו לו שמי נשים עדה וזלה וילדה לו עדה את דינה וזלה ילדה את נעמה ומת ונישאו נשיו לאחר וילדו שמי בנות ונשאו ראובן ושמעון את הבנות האחרונות ראובן נשא את בת עדה ושמעון בת זלָה ולוי ויהודה נשאו את שמי בנות נפתלי לוי דינה בת עדה ויהודה נעמה בת זלָה ומתו בלא בנים ונפלו אחיות הללו לפני ראובן ושמעון ונמלאת אשת לוי אחות אשתו של ראובן מותרת לשמעון ואשת יהודה אחות אשתו של שמעון מותרת לראובן: **אשם אחיו שלא היה בעולמו**. לא משכחת לה אלא אליבא דר"ש דשרי צייצם ולבסוף נולד וסימניך מת נולד וייבם מת נולד וייצם. כגון ראובן ושמעון ולוי ויהודה בני יעקב ונשאו ראובן ושמעון שמי אחיות ומת ראובן בלא בנים וגולד ליעקב ומלאה ליבמתו זקוקה לייבום אסורה לו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ויבמה לוי ומת שמעון אחרי כן וגולד זבולון ומלאה עליו באיסור ויבמה יהודה ומתו לוי ויהודה ונפלו אחיות הללו לפני יששכר וזבולון אשת לוי אסורה ליששכר מפני שבה ומלאה באיסור נפילת ראובן שהיה אחיו שלא היה בעולמו ומותרת לזבולון שבה ומלאה בהיתר דכשגולד זבולון כבר נתייבמה זו ללוי וצייצם ולבסוף נולד שרי רבי שמעון ואשם יהודה אסורה לזבולון מפני שבה ומלאה באיסור נפילת נישואי שמעון אחיו שלא היה בעולם ומותרת ליששכר שראה שמעון ויהודה. כלתו כגון בן ראובן וכן שמעון נשאו שמי אחיות ומתו ונשאו לוי ויהודה אחי ראובן ושמעון ומתו בלא בנים כלתו של זה מותרת לזה ושל זה מותרת לזה ונמלאו שמי אחיות מתייצמות: **ורב יהודה מפרגם**. לא לה דרב מחמותו ואילך אבל שש עריות דבבא דרישא לא תני צו אי קורא בהן ואף על גב דבכולהו משכחת לה: **כיון דבסו**. לא מיתוקמה אלא בבית אנוסה וכדפרישין באונסין לא קא מיירי מתניתין ואידי דלא תני בתו לא תני להו לכולהו עריות משום דב בתו:

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

רבי שמעון. פליג באַשט אחיו שלא היה בעולמו בִּפְּ שני (לקמן דף יח:). ומנריך ליה חליצה ואפ"ה קמני לה בזמנ^י דפטורה: ומשני **בגולד ולבסוף ייבם לא פליג ר"ש**. היכא דמת ראובן בלא בנים ועד שלא יבמה שמעון נולד לוי אחיהם ועודה זקוקה ליבם והיתה לו אסורה בנפילה זו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ויבמה שמעון ומת בלא בנים מודה ר"ש שאסורה ללוי הוֹאִיל ונאסרה עליו שעה אחת בנפילה ראשונה. וכי פליג ר"ש צייצם שמעון את אשת ראובן ואח"כ נולד לוי ומת שמעון דהתם שרי ליה ר"ש לייצומי דלא נפלה לפניו מכח ראובן אחיו שמת כבר ולא נאסרה עליו כלום כשנפלה לפניו מכח שמעון שהיה בעולמו נפלה: **והאמר ר' אושעיא**. צפ' שני (לקמן יח:): **חלוק היה ר"ש אף בראשונה**. **בגולד ולבסוף ייבם: והאמר רב יהודה אמר רב**. צפרק ד' אחין דתנא^י **יהודה אמר רב**. שנים נשאו שמי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חוללות ולא מתייצמות לפי ששמיהן זקוקות לזה ושמהין זקוקות לזה ואי נסיב האי קא פגע בלחות זקוקתו ודמיה ללחות אשה בצייה וקמני התם היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה כגון שהיתה חמותו או כלתו אסור בה ומותר בלחותה דלאו אחות זקוקתו היא משום דקך ערוה היא ולא זקוקה ליה דרממנא פטורה מיניה ומדרשת עליה עליה^י) והשני אסור בשמהיה היתה השניה אסורה על

השני איסור ערוה כגון שהיתה חמותו האסורה לזה מותרת לזה כגון רחל ולאה שמי אחיות ונפלו לפני לוי ויהודה רחל חמותו של לוי ולאה חמותו של יהודה רחל אסורה ללוי ומותרת ליהודה דלאו אחות זקוקתו היא דלאה לא זקוקה ליה דהא חמותו היא ולאה אסורה ליהודה ומותרת ללוי ^(ט) ואינה אחות זקוקתו דרחל לא זקוקה ליה דהא חמותו היא ולאה אסורה כשהיא יבמתה או חולתה או מתייצמת שמי אחיות שהן יבמות זו לזו שנשאו לשני אחין ונפלו לפני שני אחים או חוללות או מתייצמות ראויות לחליצה או לייבום וכגון שהיתה כל אחת אסורה על האחד איסור ערוה כדפרישית וקאמר רב יהודה בכולן ט"ו עריות אני קורא בהם משנה זו האסורה לזה מותרת לזה כו' כלומר אפשר להתקיים ומשכחת בכולן שיהו ב' אחיות נופלות לפני ב' אחים וזו אסורה לזה משום בתי וזו אסורה לזה משום בתו וכן בתו וכן כולן ותהא האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה ויתייצמו שמהיה אע"פ שהן שמי אחיות ולא אמרינן אחות זקוקתו היא. בתו לא משכחת לה אלא בתו מלנוסמו שאי אפשר לבתו של ראובן ובתו של שמעון להיות אחיות מן האם שהרי אשת ראובן שילדה לו בת וגירסה לא נישאת שוב לשמעון שגרשת אחיו היא אלא הכי משכחת לה לראובן אנס אשה וילדה לו בת וחזר שמעון ואנס^י) את אנוסת אחיו שמותרת לו דלא אסרה תורה אלא אשת אח על ידי קידושין וחזרה וילדה לו בת לשמעון הרי בת ראובן ובת שמעון אחיות מן האם ונישאו ללוי ויהודה אחי אביהן ומתו ונפלו לפני ראובן ושמעון בת שמעון מתייצמת לראובן דלאו אחות זקוקתו היא ובת ראובן לשמעון. וכן בת בתו של ראובן ובת שמעון שהיו אחיות מן האב ונישאו ללוי ויהודה. וכן בת בתו של ראובן [וכן בת בתו שלן שמעון שהיו אחיות מן האם. וכן בת אשתו של ראובן ובת אשתו של שמעון שהיו אחיות מן האב כגון נחשון שנשא ב' נשים וילדו לו ב' בנות ומת נחשון ונישאו ב' נשיו לראובן ושמעון וב' בנותיו ללוי ויהודה ומתו לוי ויהודה בת אשת שמעון מתייצם לראובן ואחותה לשמעון. וכן בת בתה של אשת ראובן ובת בתה של אשת שמעון שהיו אחיות מן האב וכן בת בנה של אשת זה ושל אשת זה שהיו אחיות מן האם וכן חמותו של ראובן וחמותו של שמעון שהיו אחיות וכן אם חמותו וכן אם חמותו של ראובן מלמנו ואחות שמעון מלמנו היו אחיות מן האב ונפלו לפנייהם מלוי ויהודה כגון ראובן ולוי בני יעקב מרחל היו ולה בת מנחשון וכן שמעון ויהודה בני יעקב מצלחה וגם לה היה בת מנחשון ונשא לוי בת בלהה מנחשון ויהודה נשא בת רחל מנחשון והן שמי אחיות ומתו לוי ויהודה ונפלו לפני ראובן ושמעון בת בלהה אשת לוי אחות שמעון מלמנו ואסורה לו מתייצמת לראובן ובת רחל אשת יהודה אחות ראובן מלמנו ^(ד) [אסורה לו] ומותרת לשמעון. וכן אחות אמו של ראובן ואחות אמו של שמעון היו אחיות מן האב כגון כלב שנשא שמי נשים ^(ה) חלחה ונערה (דה"א ד') וילדו לו שמי בנות ומת ונשא יחזאל לאחר מיתתו את שמי נשיו וילדו לו שמי בנות ונשא יעקב את שמי בנות יחזאל זו לאחר מיתת אחותה וילדה לו בת חלחה מיחזאל את ראובן ובת נערה מיחזאל את שמעון ולוי בן יעקב מאשה אחרת נשא את בת כלב מחלחה שהיא אחות אמו של ראובן מן האם ויהודה נשא את בת כלב מנערה שהיא אחות אמו של שמעון מן האם ומתו לוי ויהודה אשת לוי אחות אס ראובן מותרת לשמעון שהיא בת כלב מחללה ואם שמעון היתה בת יחזאל מנערה ואשת יהודה אחות אס שמעון מותרת לראובן. וכן אשת אחיו מלמנו כגון יעקב שנשא בלהה ולה נפתלי מאיש אחר והוליד ממנה ראובן ולוי ועוד נשא זלפה ולה יששכר מאיש אחר וילדה ליעקב שמעון ויהודה ונשאו נפתלי ויששכר שמי אחיות ומתו ועמד לוי ונשא אשת יששכר בן זלפה שלא היה קרוב לו ויהודה נשא אשת נפתלי בן בלהה שהרי נכרית אללו ומתו בלא בנים ונפלו לפני ראובן ושמעון אשת לוי אסורה לשמעון מפני יששכר בעלה שהיה אחיו מלמנו ומותרת לראובן ואשת יהודה אסורה לראובן מפני נפתלי בעלה הראשון שהיה אחיו מלמנו ומותרת לשמעון. וכן אחות אשתו [כגון] נפתלי שהיו לו שמי נשים עדה וזלה וילדה לו עדה את דינה וזלה ילדה את נעמה ומת ונישאו נשיו לאחר וילדו שמי בנות ונשאו ראובן ושמעון את הבנות האחרונות ראובן נשא את בת עדה ושמעון בת זלָה ולוי ויהודה נשאו את שמי בנות נפתלי לוי דינה בת עדה ויהודה נעמה בת זלָה ומתו בלא בנים ונפלו אחיות הללו לפני ראובן ושמעון ונמלאת אשת לוי אחות אשתו של ראובן מותרת לשמעון ואשת יהודה אחות אשתו של שמעון מותרת לראובן: **אשם אחיו שלא היה בעולמו**. לא משכחת לה אלא אליבא דר"ש דשרי צייצם ולבסוף נולד וסימניך מת נולד וייבם מת נולד וייצם. כגון ראובן ושמעון ולוי ויהודה בני יעקב ונשאו ראובן ושמעון שמי אחיות ומת ראובן בלא בנים וגולד ליעקב ומלאה ליבמתו זקוקה לייבום אסורה לו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ויבמה לוי ומת שמעון אחרי כן וגולד זבולון ומלאה עליו באיסור ויבמה יהודה ומתו לוי ויהודה ונפלו אחיות הללו לפני יששכר וזבולון אשת לוי אסורה ליששכר מפני שבה ומלאה באיסור נפילת ראובן שהיה אחיו שלא היה בעולמו ומותרת לזבולון שבה ומלאה בהיתר דכשגולד זבולון כבר נתייבמה זו ללוי וצייצם ולבסוף נולד שרי רבי שמעון ואשם יהודה אסורה לזבולון מפני שבה ומלאה באיסור נפילת נישואי שמעון אחיו שלא היה בעולם ומותרת ליששכר שראה שמעון ויהודה. כלתו כגון בן ראובן וכן שמעון נשאו שמי אחיות ומתו ונשאו לוי ויהודה אחי ראובן ושמעון ומתו בלא בנים כלתו של זה מותרת לזה ושל זה מותרת לזה ונמלאו שמי אחיות מתייצמות: **ורב יהודה מפרגם**. לא לה דרב מחמותו ואילך אבל שש עריות דבבא דרישא לא תני צו אי קורא בהן ואף על גב דבכולהו משכחת לה: **כיון דבסו**. לא מיתוקמה אלא בבית אנוסה וכדפרישין באונסין לא קא מיירי מתניתין ואידי דלא תני בתו לא תני להו לכולהו עריות משום דב בתו:

וסימניך

מסורת הש"ם

^(א) [לקמן יח:]; ^(ב) לקמן מח:; ^(ג) [שם כו:]; ^(ד) [לעיל ג:]; ^(ה) בס"א מוסף: ונשא, ^(ו) [רש"י, ג:]; ^(ז) וי"ג מחלה ויעה [וכן להלן רש"י],

הגהות הב"ח

^(א) גמ' משכחת לה בשואין: ^(ב) רש"י ד"ה והאמר רב יהודה וכו' ומותרת ללוי דאינה אחות:

מוסף רש"י

בבבולן אני קורא בהן. בכל חמש עשרה עריות דבפ"ק אפשר להן להיות שמי אחיות נופלות לשני אחין והאחת אסורה על זה משום אחת מכל העריות הללו ומותרת לזה והשניה אסורה על זה משום אחת שם ערוה עצמו ומותרת לזה ומתוך כך נמלאו שמי אחיות מתייצמות ולא פגעו בלחות זקוקה ^(לקמן כח:). כיון דבתו באונסין משכחת לה. בבתי מלנוסמו, כגון ראובן אנס אשה והוליד בת ובת שמעון ואנס אותם אחיו והוליד בת ונישאו בת ראובן ובת שמעון ללוי ויהודה אחי אביהן והרי הן אחיות מן האם, בת שמעון מותרת לראובן ובת ראובן מותרת לשמעון ונמלאו שמי אחיות מתייצמות וכן שמי אחיות מתייצמות וכן בת בתו וכן כולן וע"ג דכל חמשה בני דרישא משכחינן בנשואין הוהיל ובתו לא משכתחא שיהיו שמי בנות של שני אחין אחיות מן האם, שאי אפשר שנשא יבמתו שיש לה בת, לא תני בתו האסורה לזה כו' הוהיל וכוין איסור שם בת הן ^(לקמן כח:). כיון דלר"ש הוא לזה דמפרש רב ספרא לקמיה ^(שם). בפלוגתא לא קא מיירי. ר"י ח"ה ^(שם).